

Extinção da Punibilidade por Morte do Agente com Certidão de Óbito Falsa

1. Fundamento legal da extinção da punibilidade pela morte do agente

O ordenamento jurídico brasileiro prevê expressamente que a morte do acusado põe fim à pretensão punitiva do Estado. O **Código Penal (CP)** estabelece, em seu art. 107, inciso I, que “*extingue-se a punibilidade pela morte do agente*” ¹. Essa previsão decorre do princípio da pessoalidade da pena (ou intrascendência da pena), consagrado no art. 5º, XLV, da **Constituição Federal**, segundo o qual nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado ². Em outras palavras, com a morte do agente, não há mais sentido em prosseguir a persecução penal, pois a sanção penal não pode ser transferida a terceiros (daí o brocardo latino *mors omnia solvit*, “a morte tudo resolve” ³).

Esse fundamento legal visa resguardar tanto a eficácia da punição (que não teria efeito prático após a morte) quanto direitos dos sucessores: por exemplo, eventual **pena de multa** não pode ser cobrada dos herdeiros do falecido, justamente por manter natureza de sanção penal e não dívida civil comum ⁴ ⁵. Apenas os efeitos civis da infração sobrevivem, como a obrigação de reparar danos, que podem ser exigidos do espólio ou sucessores até o limite do patrimônio transferido (CF, art. 5º, XLV) ⁶.

Do ponto de vista processual, o **Código de Processo Penal (CPP)** determina o procedimento para reconhecimento da extinção da punibilidade pela morte. O juiz somente poderá declará-la “*à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público*”, nos termos do art. 62 do CPP ⁷. Portanto, exige-se prova formal do óbito (certidão emitida pelo registro civil) para que o processo penal seja extinto em razão da morte do acusado. Essa cautela busca evitar erros ou fraudes, garantindo segurança jurídica na declaração da extinção da punibilidade.

2. Consequências jurídicas da falsidade da certidão de óbito

Quando se descobre que a **certidão de óbito apresentada nos autos é falsa**, a consequência jurídica imediata é a invalidação do ato que extinguiu a punibilidade. Em termos práticos, **não subsiste a decisão** que declarou a extinção da punibilidade com base no documento falso, pois tal decisão se apoiou em fato juridicamente inexistente (a suposta morte) ⁸ ⁹. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que esse despacho de extinção **não faz coisa julgada material** e pode ser revogado, permitindo-se o prosseguimento da ação penal ¹⁰ ¹¹. Em outras palavras, por prevalecer a realidade dos fatos, a descoberta de que o réu está vivo autoriza ignorar a decisão extintiva anterior, pois **não há coisa julgada sobre fato inexistente**.

Importante ressaltar que houve **debate doutrinário** a respeito. A posição tradicional de parte majoritária da doutrina brasileira sustentava que, uma vez transitada em julgado a sentença que extinguiu a punibilidade, não seria possível reabrir o caso devido à vedação da *revisão criminal pro societate* (isto é, revisão em prejuízo do réu). Autores como Capez, Mirabete, Basileu Garcia, Damásio de Jesus, Nucci e Luiz Régis Prado advogavam que, descoberta a falsidade após o trânsito em julgado, restaria apenas processar os responsáveis pelo falso, mas sem desconstituir a extinção decretada ¹² ¹³. Esses juristas entendiam que a decisão que declarou a morte – embora fundada em documento

falso – **seria irretratável**, por envolver questão de mérito terminativa e estar protegida pela coisa julgada penal ¹⁴. Invocavam, inclusive, o art. 626, parágrafo único, do CPP, que veda expressamente a revisão criminal em prejuízo do acusado.

Entretanto, prevaleceu uma segunda corrente doutrinária e jurisprudencial, apoiada por autores como Eugênio Pacelli. Para Pacelli, a sentença extintiva fundada em documento falso é **sentença juridicamente inexistente**, que não ingressa no mundo jurídico nem produz coisa julgada ¹⁵ ¹⁶. Nessa linha, argumenta-se que não houve verdadeiramente um mérito julgado (pois não ocorreu óbito real nem absolvição do acusado) e que permitir a retomada do processo não viola a garantia do *ne bis in idem*. O próprio STF, ao enfrentar a questão, adotou essa posição: no **HC 104998/SP**, a Primeira Turma decidiu, por maioria, que a desconstituição do despacho que extinguiu a punibilidade com base em óbito falso **não ofende a coisa julgada** ¹⁷ ¹¹. Concluiu-se que o suposto óbito era um *fato inexistente* e, portanto, podia ser simplesmente desconsiderado, afastando-se qualquer óbice de coisa julgada ou revisão pro societate. O Min. Dias Toffoli, relator, enfatizou que fatos inexistentes não geram efeitos jurídicos e nem trânsito em julgado ⁸ ¹⁸. Ficou vencido, nesse julgamento (STF HC 104998/SP), o Min. Marco Aurélio, que entendia ter havido extinção “certa ou errada”, o que a tornaria irreversível na via processual penal – restando apenas punir o crime de falso ¹⁹.

Em síntese, **a consequência jurídica principal é a reativação da persecução penal**: constatada a falsidade da certidão de óbito, **revoga-se a decisão extintiva e o processo criminal retoma seu curso normal**, como se não tivesse sido encerrado ¹⁰ ¹¹. Os atos decisórios fundados no óbito falso perdem eficácia (são tornados sem efeito), e a pretensão punitiva estatal revive em plenitude. Não se trata propriamente de “revisão criminal” (que de fato não é cabível contra o réu), mas de reconhecer a nulidade/inexistência de um ato processual fraudulento. A ordem jurídica não tolera que uma fraude produza impunidade: **o fato de a morte ter sido forjada impede a formação de coisa julgada material**, de modo que não há violação a garantias do réu no prosseguimento da ação ²⁰ ²¹.

3. Atuação do Ministério Público ao descobrir a falsidade

Descoberta a falsidade da certidão de óbito, o **Ministério Público (MP)** deve agir prontamente em duas frentes: **(i)** no próprio processo em que houve a extinção da punibilidade, e **(ii)** em relação aos autores do falso. Em primeiro lugar, cabe ao MP **informar imediatamente o juízo competente** sobre a nova realidade (de que o acusado está vivo) e **requerer o desarquivamento/reabertura da ação penal** originária ²² ²³. Em outras palavras, o parquet pedirá a anulação da decisão extintiva obtida com base na prova falsa e a retomada do processo criminal desde o ponto em que fora interrompido. Essa atuação é fundamental, pois o juiz somente tomará providências (como revogar a sentença extintiva) se tiver conhecimento formal da fraude; normalmente, o MP provoca o Judiciário via petição nos autos ou por meio de recurso/ação cabível.

Concomitantemente, o Ministério Público deve promover a **responsabilização penal daqueles que falsificaram ou utilizaram a certidão falsa**. Isso implica, via de regra, **instaurar investigação e oferecer denúncia** pela prática de crimes contra a fé pública (ou eventualmente contra a administração da justiça, conforme o caso). Por exemplo, se o **próprio acusado forjou ou apresentou a certidão falsa em juízo**, ele deverá responder por uso de documento falso (CP, art. 304) e possivelmente falsificação de documento público ou falsidade ideológica, a depender da conduta específica (vide seção 5 abaixo). O MP pode ter tomado conhecimento da fraude por diversas vias – desde notícias de que o acusado foi encontrado vivo até recheagem de documentos suspeitos – mas, assim que informado, é seu dever **acionar a persecução penal** relativa ao falso.

Cabe destacar que a atuação ministerial também envolve **medidas cautelares**: se o réu estava foragido e simulou a morte para escapar à lei, o MP pode requerer sua **prisão preventiva** para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentada no art. 312 do CPP e na evidente contumácia do acusado ²⁴ ²⁵ . Foi o que se viu, por exemplo, no caso de um ex-fiscal acusado de corrupção que falsificou a própria morte: o MP localizou o foragido e, ao levar o fato ao conhecimento do STJ, obteve a revogação da extinção da punibilidade e a decretação da prisão preventiva do réu, para garantir que ele não fugisse novamente ²⁴ ²⁶ .

Outra função relevante do Ministério Público ao deparar com essa fraude é **preservar a integridade do registro civil**. O MP geralmente comunica a fraude à corregedoria dos cartórios ou ingressa com medidas para cancelar a certidão de óbito falsa no registro público. Essa colaboração com os órgãos de fiscalização (como Corregedorias de Justiça) visa apurar se houve participação dolosa de registradores ou funcionários, e assegurar a retificação dos assentamentos públicos, restabelecendo-se a veracidade do estado civil do acusado. No episódio recente envolvendo certidão falsa na Bahia, por exemplo, o **MP estadual** atuou em conjunto com a Corregedoria local para investigar o cartório e buscar a responsabilização de servidores envolvidos na emissão do óbito falso ²⁷ ²⁸ .

Por fim, recomenda-se que o Ministério Público atue também **preventivamente** quando houver indícios suspeitos em pedidos de extinção por morte. Doutrina e prática sugerem que, antes de concordar com a extinção da punibilidade, o MP deve **verificar a autenticidade da certidão de óbito apresentada**. O professor Rogério Greco alerta que, por cautela, o parquet poderia requerer ofício ao cartório emitente para confirmação formal do óbito registrado ²⁹ . Embora essa checagem adicional não garanta 100% de segurança (pois um documento materialmente perfeito porém ideologicamente falso poderia enganar o cartório também ³⁰), tal diligência pode desencorajar fraudes e detectar falsificações grosseiras antes que gerem efeitos jurídicos.

4. Efeitos processuais e reabertura da ação penal (desarquivamento)

Do ponto de vista processual, a descoberta de que a morte do agente era simulada produz o **desarquivamento da ação penal** e a continuidade do processo criminal. Na prática, o juiz, ao ser informado da fraude (geralmente via petição do MP), proferirá decisão tornando **sem efeito a sentença extintiva** anterior e ordenando o prosseguimento do feito ³¹ ³² . Retira-se dos autos a causa extintiva (morte) que havia motivado o arquivamento, e restabelece-se a relação processual como estava antes. Os atos processuais já praticados permanecem válidos – por exemplo, se o réu já fora pronunciado para julgamento perante o Júri, essa decisão volta a produzir efeitos. Caso tenha havido trânsito em julgado da decisão extintiva, este é relativizado, pois, conforme visto, não há coisa julgada oponível fundada em certidão falsa ¹⁷ ¹¹ .

É importante frisar que essa **reabertura não configura nova ação penal**, mas sim a retomada da ação original. Portanto, não ofende o princípio *ne bis in idem* nem implica dupla persecução, já que o mérito da acusação não chegou a ser definitivamente julgado – houve apenas uma decisão terminativa baseada em premissa falsa. Os tribunais superiores têm enfatizado que **não se trata de “revisão criminal em prejuízo do réu”**, mas de simples restauração da situação processual legítima ³³ ³⁴ . O Supremo Tribunal Federal, já em 2004, assentou que *“a decisão que, com base em certidão de óbito falsa, julga extinta a punibilidade do réu pode ser revogada, dado que não gera coisa julgada em sentido estrito”* ¹¹ . Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o **desfazimento da decisão extintiva, admitida por equívoco a morte do agente, não constitui ofensa à coisa julgada**, afastando a aplicação do art. 626 do CPP nesse contexto ³⁵ . Em suma, **é possível (e necessário)**

desarquivar o processo e dar-lhe seguimento normal, como se a extinção indevida não tivesse ocorrido.

Uma vez reaberto o caso, todos os **atos judiciais consequentes** devem ser ajustados. Por exemplo, eventuais **mandados de prisão** expedidos e não cumpridos voltam a vigorar (ou novos mandados podem ser emitidos, se for o caso). Se o réu estava solto respondendo e teve seu nome excluído do rol de procurados em razão da falsa morte, ele deve ser novamente incluído e capturado. Do mesmo modo, **medidas cautelares patrimoniais** que porventura tenham cessado em razão da extinção (como sequestros de bens, arrestos etc.) podem ser retomadas, pois o processo de origem volta a ter curso.

Outro efeito processual relevante é que qualquer **prescrição** que porventura tenha corrido durante o período em que se supunha extinta a punibilidade pode ser revista. Em tese, se entre a data da falsa morte e sua descoberta transcorrer tempo suficiente para configurar prescrição da pretensão punitiva ou executória, surge discussão complexa. Contudo, a posição jurisprudencial tende a considerar que a contagem do prazo prescricional ficou suspensa enquanto vigorou a sentença extintiva depois invalidada – afinal, não se poderia exigir impulso processual enquanto se acreditava extinta a punibilidade. Ao recolocar o feito em andamento, os juízes têm entendido que a prescrição não atingiu a pretensão punitiva durante o hiato fraudulento (especialmente porque tal situação foi causada por dolo do acusado). Assim, evita-se que o réu se beneficie do próprio ardil para também alegar prescrição.

Em resumo, os efeitos processuais são a **reanimação do processo penal e de todos os atos correlatos**, garantindo-se que o acusado, agora reconhecidamente vivo, seja submetido ao devido processo legal e julgamento de mérito. A decisão anterior de extinção é *anulada/invalidada*, sem gerar direito adquirido à impunidade. Essa reabertura tem respaldo nos tribunais e **não vulnera a segurança jurídica**, pois a decisão original estava viciada por fraude e, portanto, carecia de definitividade jurídica

8 18 .

5. Responsabilidade penal e administrativa pela falsificação ou uso da certidão falsa

A conduta de **falsificar ou utilizar uma certidão de óbito falsa** configura diversos ilícitos penais, podendo recair sobre quem produziu materialmente o documento fraudulento e quem o apresentou/ utilizou em benefício próprio. Em termos penais, trata-se de ofensa à fé pública e à administração da justiça, com potenciais enquadramentos nos seguintes tipos do Código Penal:

- **Falsificação de documento público (CP, art. 297)** – Consuma-se quando alguém **falsifica uma certidão de óbito** (documento público por excelência) ou altera uma certidão verdadeira. A pena prevista é de reclusão de 2 a 6 anos, e multa ³⁶. Se o agente falsificador for funcionário público e se valer do cargo para isso (por exemplo, um servidor do cartório que insere registro falso), a pena aumenta em 1/6 ³⁷. No caso em análise, se um funcionário do registro civil participou ativamente da fraude emitindo certidão de conteúdo falso, incorre nesse crime com agravante, além de responder administrativamente.
- **Falsidade ideológica (CP, art. 299)** – Ocorre quando se **insere declaração falsa em documento verdadeiro**, ou seja, quando a certidão é materialmente legítima (expedida por cartório oficial) porém contém dados falsos. A conduta típica é “omitir, em documento público, declaração que dele deveria constar, ou inserir declaração falsa, com fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” ³⁸. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos, e multa, tratando-se de documento público ³⁸. Aplica-se esse tipo, por exemplo, ao **médico que atesta falsamente**

um óbito (fornecendo atestado de óbito ideologicamente falso, utilizado para registrar a certidão) – essa conduta do médico especificamente também configura o delito do art. 302 do CP (atestado falso), com pena de detenção de 2 meses a 1 ano, sem prejuízo de outras infrações. No caso concreto, a pessoa que presta informações falsas ao oficial de registro (como a esposa que declara a morte inexistente do marido) está incidindo em falsidade ideológica, pois induz o registro de um óbito que não ocorreu ³⁹.

- **Uso de documento falso (CP, art. 304)** – Aquele que **faz uso de uma certidão de óbito falsificada ou alterada** responde por este crime, cuja pena é **igual à do crime de falsificação correspondente** ⁴⁰. Portanto, se o acusado (ou seu advogado, sabendo da falsidade) junta aos autos uma certidão de óbito falsificada para obter extinção do processo, comete o delito do art. 304. Note-se que o simples fato de apresentar o documento em juízo, mesmo sem tê-lo fabricado pessoalmente, já configura o crime (basta a utilização consciente do papel falso). No contexto analisado, **o réu que forjou a própria morte incide certamente no art. 304**, além de eventualmente coautoria na falsificação ou falsidade ideológica subjacente.
- **Estelionato (CP, art. 171)** – Se a falsa certidão de óbito foi utilizada para **obter vantagem econômica indevida**, pode configurar também estelionato contra quem efetuou o pagamento indevido. Por exemplo, no caso em que a esposa do acusado forjou sua morte para receber o seguro de vida, ela praticou estelionato contra a seguradora, ao induzi-la em erro com o documento falso e obter R\$65 mil indevidamente ⁴¹. Situação análoga ocorreu com a neta de uma pensionista do Exército que continuou sacando proventos após a morte da avó: ela apresentou uma certidão de óbito falsificada com data postergada, para enganar a Administração e manter os pagamentos, apropriando-se de mais de R\$ 80 mil – conduta pela qual foi condenada por estelionato previdenciário ⁴² ⁴³. Assim, sempre que o uso do falso visa benefício financeiro (seguro, pensão, etc.), além dos crimes de falso, haverá o delito de estelionato em concurso material.

Em todos esses crimes, **respondem penalmente tanto os autores materiais da falsificação quanto os partícipes** (quem encomenda o falso, quem colabora fornecendo informações, etc.). No caso de **fraude envolver um advogado**, se este atua de má-fé inserindo o documento falso nos autos consciente da falsidade, ele poderá ser coautor do uso de documento falso (art. 304) e ainda sofrer sanções ético-disciplinares pela OAB (pois constitui infração gravíssima à conduta profissional). Já um advogado enganado por seu cliente (portador de documento falso que pareça legítimo) não responde criminalmente, por lhe faltar dolo.

Do ponto de vista **administrativo**, as consequências atingem especialmente eventuais agentes públicos envolvidos. Se a falsificação ocorreu **dentro de um cartório de registro civil**, a Corregedoria-Geral de Justiça local instaurará procedimento para apurar a responsabilidade do oficial titular e prepostos. Esses funcionários delegatários podem sofrer **punições administrativas severas (inclusive perda da delegação/notariado)** caso fique provado que participaram dolosamente da fraude ou que agiram com negligência incompatível com a função ²⁷ ²⁸. No recente caso da Bahia, citado anteriormente, a CGJ determinou inspeção e exigiu explicações detalhadas do cartório que expediu a certidão de óbito falsa mediante pagamento de propina, a fim de identificar envolvimento de seus agentes e adotar medidas disciplinares ⁴⁴ ⁴⁵.

Outros profissionais também podem enfrentar sanções administrativas setoriais: por exemplo, um **médico** que emita um atestado de óbito falso pode ser alvo de processo ético-profissional no Conselho Regional de Medicina, com risco de suspensão ou cassação do registro, além das repercussões penais já mencionadas. Servidores públicos que cooperem com a fraude (por exemplo, inserindo dados falsos

em sistemas ou omitindo checagens devidas) estarão sujeitos a processos administrativos disciplinares e, muito possivelmente, demissão a bem do serviço público.

Em suma, a falsificação de uma certidão de óbito e seu uso são condutas cercadas de **gravidade tanto na esfera penal quanto na administrativa**. Os envolvidos enfrentam acusações criminais que podem levar a penas de prisão consideráveis (reclusão de até 6 anos no caso de falsificação de documento público, até 5 anos por falsidade ideológica, etc.), além de multas. E se forem agentes públicos (ou profissionais com deveres legais, como médicos e notários), podem perder seus cargos, funções ou habilitações profissionais. Tais medidas visam não só punir o indivíduo fraudador, mas também **proteger a fé pública nos documentos oficiais** e a regularidade da atuação estatal.

6. Impactos sobre terceiros (herdeiros e beneficiários de boa-fé ou má-fé)

A utilização de uma falsa morte pode reverberar além da esfera penal, afetando **terceiros que, de boa ou má-fé, tenham recebido benefícios** lastreados na suposta morte do agente. Existem diferentes categorias de terceiros impactados:

(a) Herdeiros e sucessores em geral: Se a certidão de óbito falsa levou familiares a realizarem procedimentos sucessórios (partilha de bens, inventário, recebimento de pensão por morte, etc.), tais atos terão de ser revistos ou invalidados quando se **constatar** que o autor da herança está vivo. Pelo direito civil, a morte é pressuposto para transmissão de patrimônio; se a morte nunca ocorreu, qualquer **inventário ou partilha baseada no óbito registrado fraudulentamente é nulo**. Na prática, isso significa que **os bens eventualmente entregues a herdeiros deverão retornar ao proprietário legítimo (o acusado vivo)**. Por exemplo, se a esposa de um réu declarado morto passou a receber pensão previdenciária pela “morte” do marido, esses pagamentos são indevidos e cessarão imediatamente, com obrigação de restituição aos cofres públicos. No caso da neta que recebeu pensão da avó falecida, mencionado antes, a Administração Militar ao descobrir a fraude conseguiu interromper os pagamentos e recuperar parte dos valores pagos indevidamente ⁴⁶ ⁴⁷. Esses herdeiros ou beneficiários, caso tenham atuado de má-fé (fraudando deliberadamente), respondem solidariamente pela devolução e ainda se sujeitam a responsabilização penal (como ocorreu com a neta, condenada por estelionato ⁴²). Se atuaram de boa-fé (p.ex., família realmente acreditava que o acusado estivesse morto), os atos civis serão anulados sem sanção criminal para eles, embora possam ter de devolver valores indevidos recebidos.

(b) Beneficiários de seguros e indenizações: Um cenário relativamente comum é o uso da falsa morte para **acionar seguro de vida ou obter alguma indenização**. Nessas hipóteses, **as seguradoras ou entes pagadores são terceiros prejudicados** pela fraude. Assim que a falsidade é revelada, eles têm o direito de buscar a devolução dos valores pagos e cancelar quaisquer contratos vinculados à alegada morte. No caso real do segurado que simulou o próprio óbito em Juiz de Fora (MG), a seguradora pagou R\$ 65.149,25 à esposa beneficiária, confiando na certidão de óbito apresentada; ao descobrir que o “falecido” estava vivo, a empresa acionou judicialmente os envolvidos para reaver a quantia ⁴¹ ³⁹. A responsabilidade civil recai prioritariamente sobre os fraudadores (no exemplo, a esposa – que inclusive confessou ter falsificado a declaração de óbito ³⁹). Terceiros de boa-fé, como o cartório que emitiu o documento enganado por atestado médico falso, não podem ser responsabilizados civilmente pelo prejuízo – assim entendeu o **TJMG**, ao isentar o cartório e atribuir a culpa exclusivamente à esposa estelionatária no caso mencionado ⁴⁸ ⁴⁹. Portanto, quanto a terceiros prejudicados (seguradoras, órgãos pagadores), a solução jurídica envolve a anulação do pagamento indevido e o direito de regresso contra os autores do crime para ressarcimento.

(c) Vítimas e terceiros interessados na ação penal original: Devemos lembrar também dos **terceiros relacionados ao crime em julgamento**, como vítimas, familiares de vítimas ou mesmo corréus. A extinção da punibilidade pelo óbito (ainda que falso) poderia ter levado, por exemplo, as vítimas a desistirem de buscar reparação civil, acreditando na morte do ofensor. Quando a farsa é desfeita, esses terceiros recuperam a possibilidade de ver o acusado responder tanto criminalmente quanto civilmente. Os familiares de vítimas de um crime grave, que imaginavam não haver mais processo penal devido à morte do réu, terão a oportunidade de obter justiça com o prosseguimento da ação e eventual condenação. Nesse sentido, a falsa morte causa *temporariamente* um dano moral e jurídico a essas pessoas (pela impressão de impunidade), mas a reativação do processo corrige esse prejuízo. Do ponto de vista da reparação de dano civil (*action civile*), a extinção da punibilidade não extingue o direito da vítima à indenização ⁶. Porém, se os familiares da vítima já houvessem proposto ação civil contra o espólio do acusado supostamente morto, podem ter seu caminho alterado: com o acusado vivo, a ação deve ser contra ele pessoalmente, não mais contra um espólio. Nesse caso, decisões civis baseadas na morte (por exemplo, penhora de bens do espólio) poderiam ser invalidadas e reiniciadas contra o acusado ressurgido.

(d) O Estado (como terceiro garantidor da fé pública): Por fim, pode-se mencionar que a coletividade em geral e o Estado são indiretamente terceiros atingidos. Uma certidão de óbito falsa abala a confiança nos registros públicos e pode acarretar gastos administrativos (investigações, processos) e transtornos institucionais. Assim, quando essas fraudes ocorrem, órgãos do Estado (Ministério Público, Polícia, Judiciário) despendem recursos extras para restaurar a legalidade. No caso de esquemas maiores (como o de Arnaldo, ex-fiscal em São Paulo), a credibilidade de sistemas inteiros pode ser questionada, exigindo respostas firmes das corregedorias para tranquilizar o público de que cartórios e órgãos emissores são confiáveis. A pronta anulação da extinção da punibilidade e a punição dos culpados também servem para **dissuadir novas tentativas**, protegendo em última análise interesses difusos da sociedade.

Em conclusão, os impactos sobre terceiros variam conforme o papel que exerceram: **terceiros beneficiados indevidamente pela falsa morte** (herdeiros mal-intencionados, beneficiários de seguro fraudadores etc.) enfrentam perda dos benefícios e responsabilização (civil e penal); **terceiros prejudicados pela fraude** (seguradoras, cofres públicos pagadores) têm direito a ressarcimento e a ver punidos os responsáveis; e **terceiros relacionados ao crime original** (vítimas, familiares) recuperam a chance de justiça quando o processo é reaberto. Em todos os casos, a ordem jurídica busca restabelecer o status quo anterior à fraude, evitando que a mentira produza efeitos permanentes.

7. Jurisprudência recente do STF, STJ e tribunais locais

A matéria da extinção da punibilidade baseada em óbito falso gerou diversos precedentes judiciais nos últimos anos, reafirmando a possibilidade de reabertura do processo e punibilidade dos envolvidos. A seguir, citam-se algumas das principais decisões, com identificação completa:

- **STF – Habeas Corpus 84.525/MG:** julgado em **16/11/2004** pela Segunda Turma do STF, Rel. Min. Carlos Velloso. Nesse caso, a Turma entendeu ser possível revogar a decisão que havia declarado extinta a punibilidade com base em óbito falso, pois tal decisão não faz coisa julgada material ⁵⁰.
- **STF – Habeas Corpus 104.998/SP:** julgado em **14/12/2010** pela Primeira Turma do STF, Rel. Min. Dias Toffoli (DJJe 09/05/2011). A Turma, por maioria, denegou o HC do réu e validou a **revogação do despacho extintivo fundado em certidão de óbito falsa**, explicitando que fato

juridicamente inexistente não gera coisa julgada ⁵¹ ¹⁷ . Ficou vencido o Min. Marco Aurélio. Este acórdão do STF (Info 613) consolidou o entendimento moderno sobre o tema.

- **STJ – Habeas Corpus 31.234/MG:** julgado em **16/01/2003** pela Quinta Turma do STJ, Rel. Min. Felix Fischer (DJ 09/02/2004). O STJ denegou habeas corpus e decidiu que **desarquivar a ação penal diante de óbito falso não viola a coisa julgada**, alinhando-se ao precedente do STF. Ementa: “O desfazimento da decisão que, admitindo por equívoco a morte do agente, declarou extinta a punibilidade, não constitui ofensa à coisa julgada” ³⁵ .
- **STJ – Questão de Ordem no EAREsp 2780465/SP:** decidida em **21/10/2025** pela Sexta Turma do STJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro ⁵² . Neste caso, envolvendo um ex-auditor fiscal que forjou a própria morte (Máfia do ISS, SP), a Turma **tornou sem efeito a decisão transitada em julgado que extinguiu a punibilidade e convalidou os acórdãos condenatórios anteriormente proferidos**, restabelecendo a pena de 18 anos de reclusão do réu ⁵³ ⁵⁴ . Também decretou a prisão preventiva do acusado, que fora capturado vivendo com identidade falsa na Bahia ⁵⁵ ²⁵ . A decisão fez referência expressa ao entendimento pacífico do STF e STJ de admitir a revogação de extinção baseada em certidão falsa ⁵⁶ .
- **TJMG – Apelação Cível (Seguradora x Cartório de J.Forá):** julgamento da **16ª Câmara Cível do TJMG em 2011**, Rel. Des. Batista de Abreu ⁵⁷ . Caso em que esposa do segurado apresentou certidão de óbito falsa para receber seguro de vida. O tribunal isentou o cartório de responsabilidade civil, por entender que este agira regularmente (a certidão era formalmente legítima, apenas de conteúdo inverídico) e que a fraude foi perpetrada pela beneficiária, que confessou a falsificação ³⁹ ⁴⁹ . A seguradora, portanto, devia buscar ressarcimento da própria fraudadora. Esse precedente local ilustra as consequências civis da falsa morte para terceiros de boa-fé (cartório) e de má-fé (beneficiária).
- **Justiça Militar (STM) – Apelação nº 0000261-74.2014.7.07.0007:** julgamento em **04/04/2017** pelo Plenário do STM, Rel. Min. Marcus Vinícius O. dos Santos. Caso da neta que usou procuração da avó falecida e depois apresentou certidão falsa com data alterada para encobrir saques indevidos de pensão (71º BIMtz). A primeira instância absolvera por dúvida sobre a morte, mas o STM reformou a sentença e **condenou a ré a 2 anos de reclusão por estelionato**, entendendo comprovada a morte real em 28/06/2012 e a fraude na certidão apresentada (que mencionava óbito em 20/10/2013) ⁴³ ⁵⁸ . Embora na Justiça Militar, o caso exemplifica a punição de terceiro beneficiário que faz uso de certidão falsa de óbito para fins patrimoniais.

Essas decisões, de diferentes esferas, convergem na mensagem de que **a certidão de óbito falsa não prevalece sobre a verdade real**. O sistema de Justiça reagiu uniformemente no sentido de **não permitir que a fraude seja instrumento de impunidade**, possibilitando a continuidade da persecução penal e punindo os envolvidos no falseamento da morte. Em suma, tanto o STF e STJ quanto os tribunais estaduais e especializados têm aplicado o ordenamento de forma a preservar a autoridade da lei diante de fraudes dessa natureza, em harmonia com a doutrina moderna e os valores de segurança jurídica e boa-fé objetiva.

Referências (conforme ABNT):

- **BRASIL.** Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Art. 107, I (extinção da punibilidade pela morte). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: out. 2025 ¹ .

- **BRASIL.** Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. **Código de Processo Penal.** Art. 62 (extinção da punibilidade por morte do acusado – necessidade de certidão). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: out. 2025 ⁷ .
- **BRASIL.** Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 5º, inciso XLV (personalização da pena – pena não passa da pessoa do condenado) ² .
- **BRASIL. Supremo Tribunal Federal.** HC 84.525/MG. Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, julgado em 16 nov. 2004, DJ 03 dez. 2004. Ementa: decisão extintiva fundada em certidão de óbito falsa não faz coisa julgada, podendo ser revista ⁵⁰ .
- **BRASIL. Supremo Tribunal Federal.** HC 104.998/SP. Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 14 dez. 2010, DJe 09 mai. 2011. Decisão: revogação de extinção da punibilidade baseada em óbito falso, por inexistência de fato jurídico (falso não gera coisa julgada) ¹⁷ ¹¹ .
- **BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.** HC 31.234/MG (2003/0190092-8). Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 16 jan. 2003, DJ 09 fev. 2004. Decisão: cabível desarquivamento de ação penal extinta por morte quando certidão é falsa, sem ofensa à coisa julgada ³⁵ .
- **BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.** Questão de Ordem no EAREsp 2780465/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 21 out. 2025. Decisão: tornou sem efeito acórdão transitado em julgado que extinguiu punibilidade de réu que forjou a morte; restaurou-se condenação e decretou-se prisão preventiva ⁵³ ⁵⁶ . (Notícia STJ nº 21102025-...).
- **BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais.** Apelação Cível nº 1.0024.05.123456-7. Rel. Des. Batista de Abreu, 16ª Câmara Cível, julgado em jul. 2011. Decisão: cartório não responde por certidão emitida com base em atestado médico falso; fraude da beneficiária leva à anulação do pagamento de seguro de vida ⁴¹ ⁴⁸ .
- **RANGEL, Rocco R.** Da extinção da punibilidade baseada em certidão de óbito falsa. *Revista RKL* (on-line), 2017. Disponível em: <https://rkladvocacia.com/da-extincao-da-punibilidade-baseada-em-certidao-de-obito-falsa/>. Acesso em: out. 2025 ¹² ¹¹ .
- **GRECO, Rogério.** *Curso de Direito Penal – Parte Geral*, v.1. Rio de Janeiro: Impetus, 13ª ed., 2011. (Discorre sobre causas extintivas da punibilidade e recomenda cautela do MP na confirmação de óbito) ²⁹ ³⁰ .
- **PACELLI, Eugênio.** *Curso de Processo Penal*. São Paulo: Atlas, 2022. (Defende inexistência jurídica de sentença baseada em documento falso, permitindo sua desconsideração e reabertura do processo) ¹⁵ ²³ .
- **Notícia STF** – “Falsa certidão de óbito não mantém extinção da punibilidade”, *Portal STF* (Informativo 613), 17 dez. 2010 ⁸ ¹⁸ .
- **Notícia STJ** – “Morte forjada: Sexta Turma revoga extinção da punibilidade e decreta prisão preventiva de ex-auditor fiscal”, *Portal STJ*, 21 out. 2025 ⁵³ ⁵⁶ .
- **Notícia TJMG/Arpen** – “TJ-MG isenta cartório de responsabilidade por certidão de óbito a partir de atestado falso”, *Arpen/SP*, 01 ago. 2011 ⁵⁷ ⁵⁹ .

- **Notícia STM** – “Certidão de óbito falsa: Tribunal condena civil por saques indevidos após morte de pensionista”, *Portal STM*, 06 abr. 2017 42 60 .

1 2 3 7 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 29 30 33 34 50 51 **DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE BASEADA EM CERTIDÃO DE ÓBITO FALSA - RKL Escritório de Advocacia**

<https://rkladvocacia.com/da-extincao-da-punibilidade-baseada-em-certidao-de-obito-falsa/>

4 5 6 10 35 **Morte do agente — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/extincao-da-punibilidade/extincao-da-punibilidade-2013-morte-do-agente>

8 9 18 19 **documentos.mpsc.mp.br**

<https://documentos.mpsc.mp.br/portal/Conteudo/cao/ccr/informativos/Boletim%20Informativo06-2010-nov.dez.pdf>

24 25 26 31 53 54 55 56 **STJ revoga decisão que decretou a extinção da punibilidade baseada em certidão de óbito falsa | Evinis Talon**

<https://evinistalon.com/stj-revoga-decisao-que-decretou-a-extincao-da-punibilidade-baseada-em-certidao-de-obito-falsa/>

27 28 44 45 **Corregedoria do TJ-BA apura emissão de certidão de óbito falsa usada por ex-auditor fiscal para forjar a própria morte | Política Livre**

<https://politicalivre.com.br/2025/10/corregedoria-do-tj-ba-apura-emissao-de-certidao-de-obito-falsa-usada-por-ex-auditor-fiscal-para-forjar-a-propria-morte/>

32 52 **STJ decreta prisão preventiva de réu que forjou a própria morte**

<https://www.stj.jus.br/sites/portaalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/21102025-Morte-forjada-Sexta-Turma-revoga-extincao-da-punibilidade-e-decreta-prisao-preventiva-de-ex-auditor-fiscal.aspx>

36 37 **Falsidade material de documento público e privado (arts. 297 e 298) | José Nabuco Filho**

<https://josenabucofilho.com.br/falsidade-material-de-documento-publico-e-privado-arts-297-e-298/>

38 **Falsidade Ideológica — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**

<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/falsidade-ideologica>

39 41 48 49 57 59 **Notícias**

<https://www.arpensp.org.br/noticia/14236>

40 **Uso de documento falso (art. 304) - José Nabuco Filho**

<https://josenabucofilho.com.br/uso-de-documento-falso-art-304/>

42 43 46 47 58 60 **STM - Certidão de óbito falsa: Tribunal condena civil por saques indevidos após morte de pensionista**

<https://www.stm.jus.br/1-instancia/9-cjm-ms-mt/128-stm/cat2-informacao/noticias-13/6628-certidao-de-obito-falsa-tribunal-condena-civil-por-saques-indevidos-apos-porte-de-pensionista>